I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1065/2026, de 3 de octubre, por la que se modifica la Orden MAV/803/2024, de 7 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se concede autorización ambiental a la explotación porcina ubicada en el término municipal de Barcial del Barco (Zamora), titularidad de «Jovir, Tcea», como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 1 (MNS 1). Expte.: 048-26-MNSZA.

Vista la comunicación de modificación no sustancial de la autorización ambiental de la explotación porcina, ubicada en la parcela 694 del polígono 1 del término municipal de Barcial del Barco (Zamora), titularidad de Jovir, Tcea (anteriormente de Jonathan Coomonte Hernando), y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La explotación porcina ubicada en el término municipal de Barcial del Barco (Zamora), titularidad de Jovir, Tcea, se encuentra en funcionamiento afectada por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

Disposición	*Enlace al BOCYL*	*Motivo*
Orden MAV/803/2024, de 7 de agosto	BOCYL n.º 158 (14/08/2024)	Autorización Ambiental. Expte.: 014-20-AAZA.
Resolución de 26 de enero de 2026	BOCYL n.º 20 (30/01/2026)	Cambio de titularidad de Jonathan Coomonte Hernando a favor de Jovir, Tcea (Expte.: 001-26-CTZA.).

Segundo.– En fecha 11 de abril de 2026, tuvo entrada en el registro electrónico la comunicación presentada por Jovir, Tcea, con NIF E23954712, relativa a la modificación no sustancial n.º 1 (MNS 1) de la autorización ambiental de la explotación porcina ubicada en la parcela 694 del polígono 1 del término municipal de Barcial del Barco (Zamora). Dicha modificación consiste, según la documentación presentada, en el incremento de la superficie de la nave de cebo 2 y la ejecución de un pasillo para la comunicación de las 2 naves de cebo respecto a las instalaciones previstas en el proyecto de ampliación de la granja que sirvió de base para el otorgamiento de la autorización ambiental, así como la adaptación de la potencia del sistema fotovoltaico de autoconsumo existente.

Posteriormente, a requerimiento del órgano instructor, el titular presenta documentación complementaria que se considera necesaria para la tramitación del expediente.

Tercero.– En fecha 15 de abril de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental solicita informe al Ayuntamiento de Barcial del Barco (Zamora), no recibiéndose hasta la fecha objeción a la modificación solicitada.

Cuarto.– En fecha 10 de septiembre de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático emite informe relativo a la consideración como modificación no sustancial de los cambios notificados.

Quinto.– La Dirección General de Política Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, propone la modificación de la Orden MAV/803/2024, de 7 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se concede autorización ambiental a la explotación porcina ubicada en el término municipal de Barcial del Barco (Zamora), titularidad Jovir, Tcea, como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 1 (MNS 1).

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León).

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de Reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental las competencias que hasta ahora correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de prevención ambiental y cambio climático. Por tanto, la competencia para resolver sobre este expediente recae en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

Segundo.– Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 45.1 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante reglamento de emisiones industriales), determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada, que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y concurra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Así mismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurran las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente porqué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6.

La modificación consiste en:

– Incremento de la superficie de la nave de cebo 2, proyectada inicialmente con unas dimensiones de 62,3 × 15,1 m (941 m^2), que pasa a tener 74,3 × 15,0 m (1.114 m^2).

– Ejecución de un pasillo sin cubierta para la comunicación de las 2 naves de cebo.

– Adecuación de los datos relativos a la potencia del sistema fotovoltaico de autoconsumo proyectado sobre la cubierta de la nave de cebo 2. La instalación estará conformada por 14 placas de 450 Wp/ud. (6,30 kWp) y un inversor de 6 kW de potencia nominal, frente a los 5,04 kWp previstos en origen.

A efectos de cumplir con lo establecido en el apartado 3 del citado artículo 14 del reglamento de emisiones industriales, se comprueba que no hay modificaciones posteriores al otorgamiento de la autorización ambiental que afecten a esta explotación.

Consta en el expediente administrativo la solicitud de licencia urbanística al Ayuntamiento de Barcial del Barco (Zamora) de fecha 29 de marzo de 2026.

Vista la documentación, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que las modificaciones propuestas se consideran modificación no sustancial (MNS 1), en atención a los criterios señalados en el artículo 10.4 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, y a lo establecido en el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales, así como en el artículo 45.2 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental.

Tercero.– Dado que la presente modificación no sustancial conlleva la modificación de la Orden MAV/803/2024, de 7 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 10 de septiembre de 2026, de conformidad con lo recogido en el artículo 10.2 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

DISPONGO

Modificar la Orden MAV/803/2024, de 7 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se concede autorización ambiental a la explotación porcina ubicada en el término municipal de Barcial del Barco (Zamora), titularidad de Jovir, Tcea, como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 1 (MNS 1), en los siguientes términos:

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

3.– DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES	
Características	Tipo de explotación: producción y reproducción. Orientación o clasificación zootécnica: cebo. Capacidad productiva: grupo segundo.
Instalaciones principales	• Nave de cebo 1, de dimensiones 111,7 x 15,1 m (1.686 m^2). • Nave de cebo 2, de dimensiones 74,30 x 15,0 m (1.114 m^2). • Balsas de purines (mínimo 2), impermeabilizadas, con capacidad mínima total de almacenamiento para 3.840 m^3 y vallado perimetral. (*)
Instalaciones auxiliares	• 6 silos de pienso con capacidad unitaria de 18 t. • Edificio de oficina-vestuario (26 m^2). • Local para generador (12 m^2). • Lazaretos 1 y 2, anexos a cada una de las naves (de 77 m^2 y 64 m^2, respectivamente). • Vado sanitario. • Vallado perimetral mediante malla de simple torsión de 2 m de altura. • Muelles de carga y descarga, y pasillo de comunicación sin cubierta entre las naves de cebo. • Sondeo. • Depósito de agua para abastecimiento de 20.000 l de capacidad. • Generador con motor de combustión interna diésel, de emergencia, con una potencia nominal de 32 kW. • Sistema fotovoltaico de autoconsumo sin excedentes, sobre la cubierta de la nave 1, formado por 14 módulos de 450 Wp/ud. (6,3 kWp) y 1 inversor con una potencia nominal de 6 kW. • Contenedor estanco y homologado para el almacenamiento de cadáveres de animales, con una capacidad de 440 l. • Piezómetros de control (mínimo 3), uno aguas arriba y dos aguas abajo de las instalaciones.

(*) La capacidad mínima de almacenamiento total de deyecciones, así como el número mínimo de balsas de la explotación deberá, en todo caso, ajustarse a lo indicado en el punto C.3.1, del apartado 3. Fase de Explotación, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL.

6.– GENERACIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y RESIDUOS						
Estiércoles						
Generación						
Estiércol sólido (*)	-	Estiércol total	4.655 m^3/año	Nitrógeno aplicable (**)	16.881,57 kg N/año	
Estiércol líquido (*)	4.655 m^3/año					
Almacenamiento						
Capacidad mínima de la instalación para acumular deyecciones ganaderas (***)	3.840 m^3	N.º mínimo de balsas	2	Sistema de cubrición de las balsas (****)	Balsa existente: costra natural Balsas nuevas o modificación de las existentes: MTD 16 y 17	
Gestión						
Sistema de gestión de las deyecciones	MTD 19 con valorización agrícola					

6.– GENERACIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y RESIDUOS	
Método de reducción del nitrógeno (MTD 19)	Procede
Residuos zoosanitarios	Se estiman en unos 60 kg anuales, retirados por gestor autorizado
Cadáveres de animales	Se estima un número de bajas de 239 animales al año (14.336 kg), que constituyen material SANDACH de categoría 2 y son retirados por un gestor autorizado.

(*) Dato calculado a partir de los valores de producción de deyecciones ganaderas para el sector porcino en la Comunidad de Castilla y León, propuestos por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León. Su aplicación queda condicionada al cumplimiento efectivo de las MTD relativas al uso eficiente del agua.

(**) Dato obtenido restando al nitrógeno total obtenido mediante el sistema informatizado ECOGAN, el nitrógeno contenido en cada una de las emisiones presentes en la explotación (amoniaco NH3, óxido nitroso N2O, nitrógeno N2 y óxidos de nitrógeno NOx medidos como NO2).

El sistema informatizado ECOGAN aprobado conforme al Real Decreto 988/2022, de 29 de noviembre, por el que se regula el Registro General de las Mejores Técnicas Disponibles en Explotaciones y el soporte para el cálculo, seguimiento y notificación de las emisiones en ganadería, y se modifican diversas normas en materia agraria.

(***) La capacidad mínima de almacenamiento total de deyecciones de la explotación deberá ajustarse, en todo caso, a lo indicado en punto C.3.1 del apartado 3. FASE DE EXPLOTACIÓN, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL.

(****) El sistema de cubrición deberá ajustarse a lo indicado en el punto B.4, del apartado 3. Fase de Explotación, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL

ANEXO II

CONDICIONADO AMBIENTAL

C.1.1. CANTIDAD ESTIMADA.

La producción anual estimada de estiércoles en la instalación es de 4.655 m³. Este volumen se ha calculado conforme a los estándares sectoriales de producción de deyecciones ganaderas para el sector porcino en la Comunidad de Castilla y León, propuestos por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), organismo adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, y condicionado, en todo caso, al cumplimiento efectivo de las MTD relativas al uso eficiente del agua. De acuerdo con los cálculos obtenidos mediante la aplicación informática ECOGAN, dicha cabaña ganadera genera una excreción anual de 21.307,41 kg de nitrógeno.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 3 de octubre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

CV: BOCYL-D-19102026-202-25